



DISKUSI

HAL-HAL MENGENAI PERSEROAN TERBATAS

September 2023 | DIREKTORAT PERDATA

R. R. Rahayu Lestari Sukesih

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”

**PASAL 1 ANGKA 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS**

**PERSEROAN
TERBATAS**

PERSEROAN TERBATAS

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Bagi Layanan Publik Tertentu Di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia



PERSYARATAN NAMA PERSEROAN

Ditulis dengan huruf latin

Belum dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau tidak sama pada pokoknya dengan Nama Perseroan lain

Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan

Tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan

Tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata

Tidak mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata

Tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai Nama Perseroan

Sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha akan digunakan sebagai bagian dari nama Perseroan

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

LOGIN

User ID

Password

MASUK

Kembali Lupa Password

NAMA PERSEROAN TERBATAS

Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Perseroan Terbatas

TAHAPAN PENGESAHAN PENDIRIAN PT



Membayar biaya PNPB sesuai dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia**

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan

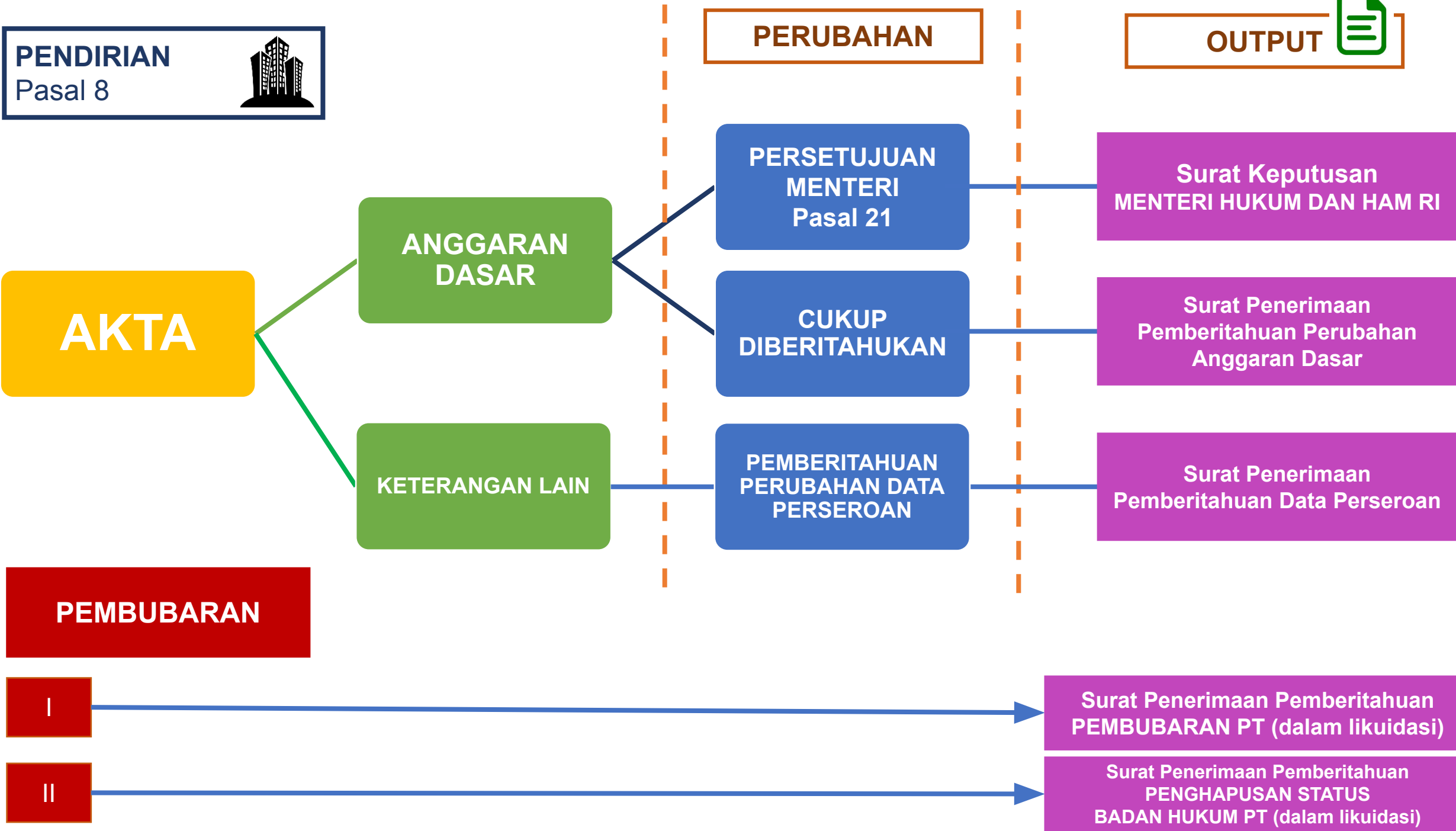
Pengajuan nama Perseroan pada saat ini dilakukan dengan satu prosedur, yaitu dengan pembelian voucher 2 in 1, maka pengajuan nama dapat dilanjutkan langsung dengan proses pengesahan badan hukum.

Pengajuan nama Perseroan dengan satu prosedur dilakukan oleh sistem dengan *auto approval* tanpa melewati pengecekan oleh verifikator nama PT.

Tidak diperlukan lagi adanya verifikator nama PT untuk mendukung percepatan peningkatan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia.

Permohonan Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas 1 Prosedur Oleh Notaris

TAHAP	PROSES	DASAR HUKUM	KETERANGAN
1	Notaris melakukan login ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, melalui ahu.go.id		
2	Masuk ke dalam menu Pendirian Perseroan Terbatas dengan didahului membeli voucher pengesahan Perseroan Terbatas pada aplikasi Simpadhu, dengan biaya, sebagai berikut: a. Rp.300.000,00, apabila modal dasar Perseroan Terbatas paling banyak Rp.25.000.000,00 b. Rp.600.000,00, apabila modal dasar Perseroan Terbatas lebih dari Rp.25.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 c. Rp.1.100.000,00, apabila modal dasar Perseroan Terbatas lebih dari Rp.1.000.000.000,00	Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia	Permohonan pengesahan Badan Hukum Perseroan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 Hari terhitung sejak tanggal akta pendirian telah ditandatangani. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Permenkumham 14/2020 ttg Tata Cara





ANGGARAN DASAR

Sesuai pasal 15 ayat (3)
UU PT

AD tidak boleh memuat

tentang penerimaan bunga tetap atas
saham; ketentuan

ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi
kepada pendiri atau pihak lain.

ANGGARAN DASAR

Pasal 15 ayat (1) UU PT

Sekurang-kurangnya memuat

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN PERSEROAN

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PERSEROAN

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

BESARNYA JUMLAH MODAL DASAR, MODAL DITEMPATKAN DAN MODAL
DISETOR

JUMLAH SAHAM, KLASIFIKASI SAHAM APABILA ADA BERIKUT JUMLAH
SAHAM UNTUK TIAP KLASIFIKASI, HAK-HAK YANG MELEKAT PADA SETIAP
SAHAM DAN NILAI NOMINAL SETIAP SAHAM

NAMA JABATAN DAN JUMLAH ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

PENETAPAN TEMPAT DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN RUPS

TATA CARA PENGANGKATAN, PENGGANTIAN, PEMBERHENTIAN
ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

TATA CARA PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN

**NAMA PERSEROAN DAN/ATAU
TEMPAT KEDUDUKAN PERSEROAN**

**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA
KEGIATAN USAHA PERSEROAN**

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

BESARNYA MODAL DASAR

**PENGURANGAN MODAL DITEMPATKAN
DAN DISETOR**

**STATUS PERSEROAN YANG TERTUTUP MENJADI
PERSEROAN TERBUKA ATAU SEBALIKNYA**



**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN MENTERI**

Pasal 21 ayat (2) UU PT

***Perubahan Anggaran Dasar selain
sebagaimana dimaksud diatas,
cukup DIBERITAHUKAN kepada Menteri***

Perubahan AD yang disebutkan pasal 21 (2) berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan menteri

Pasal 23 UUPT

Perubahan AD yang disebutkan pasal 21 (3) berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan AD oleh Menteri

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0028969.AH.01.02.TAHUN 2020
TENTANG
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
PT JAYA ABADI FARMINDO

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan DIAN AFRIANI LUBIS, S.H., M.Kn., sebagai Pengganti dari Notaris DONALD PADMALI LIE S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 2 Tanggal 21 Maret 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT JAYA ABADI FARMINDO tanggal 09 April 2020 dengan Nomor Pendaftaran 402004091260270 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT JAYA ABADI FARMINDO;

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT JAYA ABADI FARMINDO - dengan NWP 940811862114000 yang berkedudukan di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 2 Tanggal 21 Maret 2020 yang dibuat oleh DIAN AFRIANI LUBIS, S.H., M.Kn., sebagai Pengganti dari Notaris DONALD PADMALI LIE S.H., M.KN. yang berkedudukan di KABUPATEN DELI SERDANG.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 April 2020.
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 September 2020
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0066598.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 09 April 2020

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0182353
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT JAYA ABADI FARMINDO

Kepada Yth.
Notaris DONALD PADMALI LIE S.H., M.KN.,
Jln. Kapten Sumarsono No. 105-L
KABUPATEN DELI SERDANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 Tanggal 21 Maret 2020 yang dibuat oleh DIAN AFRIANI LUBIS, S.H., M.Kn., sebagai Pengganti dari Notaris DONALD PADMALI LIE S.H., M.KN., berkedudukan di KABUPATEN DELI SERDANG, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 09 April 2020, mengenai perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor, **PT JAYA ABADI FARMINDO**, berkedudukan di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 09 April 2020.
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 September 2020
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0066598.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 09 April 2020
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0182367
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT JAYA ABADI FARMINDO

Kepada Yth.
Notaris DONALD PADMALI LIE S.H., M.KN.
Jln. Kapten Sumarsono No. 105-L
KABUPATEN DELI SERDANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 Tanggal 21 Maret 2020 yang dibuat oleh DIAN AFRIANI LUBIS, S.H., M.Kn., sebagai Pengganti dari Notaris DONALD PADMALI LIE S.H., M.KN., berkedudukan di KABUPATEN DELI SERDANG, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT JAYA ABADI FARMINDO**, berkedudukan di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 09 April 2020.
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 September 2020
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0066598.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 09 April 2020
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



PERUBAHAN DATA PERSEROAN **CUKUP DIBERITAHUKAN KEPADA MENTERI**

Pasal 27 ayat (3)

***Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara
Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan
Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran
Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data
Perseroan Terbatas***

Perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya.

Perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama.

Perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris.

Perubahan alamat lengkap Perseroan.

Pembubaran Perseroan atau berakhirnya Perseroan karena jangka waktu berakhir.

Berakhirnya status badan hukum Perseroan setelah pertanggungjawaban likuidator atau Kurator telah diterima oleh RUPS, Pengadilan, atau Hakim Pengawas.

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar.



SAHAM

Pasal 48 UU PT

Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.

Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang

Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Pasal 52 (1)
UUPT
Hak Pemilik
Saham

Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.

Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi.

Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang- undang ini.

Pasal 52 (2) UUPT

berlaku setelah saham
dicatat dalam daftar
pemegang saham atas nama
pemiliknya.





Pasal 94 UUPT

Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.

Akta tentang perubahan anggaran dasar yang dibuat oleh Notaris;

Notula RUPS perubahan anggaran dasar atau keputusan pemegang saham di luar RUPS;

Akta tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan yang dibuat Notaris jika perubahan anggaran dasar dalam rangka penggabungan;

Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yang diketahui Notaris sesuai dengan aslinya;

Bukti pembayaran untuk biaya persetujuan perubahan AD;

Bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan, neraca Perseroan tahun buku berjalan, atau bukti setor dalam bentuk lain, jika perubahan AD mengenai peningkatan modal setor Perseroan;

Bukti pengumuman dalam surat kabar, jika perubahan anggaran dasar mengenai pengurangan modal;

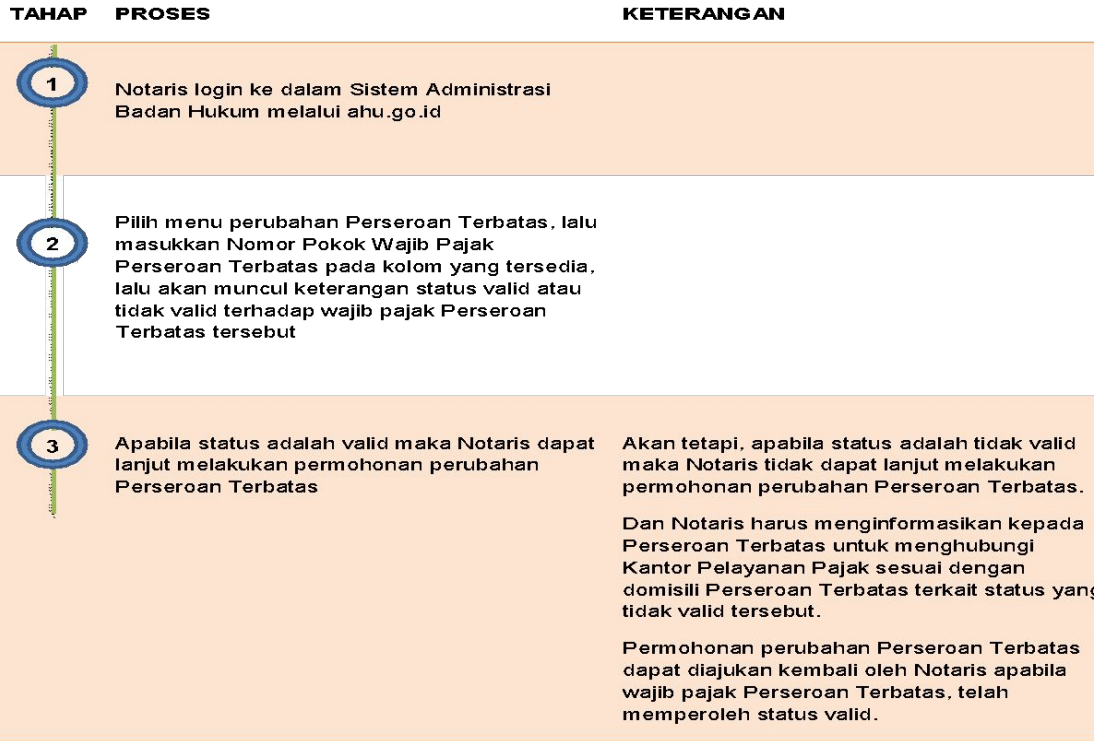
Fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelolagedung atau instansi yang berwenang atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan;

Fotokopi dokumen pendukung dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang diketahui Notaris sesuai dengan aslinya.

Persetujuan Perubahan AD
Perseroan
Dokumen Perubahan Anggaran
Dasar
(disimpan Notaris)

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Bagi Layanan Publik Tertentu Di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

- KSWP atau Konfirmasi Status Wajib Pajak, adalah kegiatan yang dilakukan Instansi pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP).
- Terdapat 2 (dua) keterangan terhadap konfirmasi status wajib pajak dari DJP, yakni status valid atau tidak valid. Keterangan status valid dapat diberikan dalam hal wajib pajak memenuhi ketentuan:
 1. Nama wajib pajak dan NPWP sesuai dengan data yang ada dalam Sistem Informasi DJP.
 2. Sudah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Bagi layanan Publik Tertentu di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jenis layanan publik tertentu yang diberikan dalam rangka pelaksanaan KSWP pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi:
 1. persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas;
 2. pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas; dan
 3. pemberitahuan perubahan data Perseroan Terbatas.
- KSWP dilaksanakan Perseroan Terbatas melalui Notaris sebelum menggunakan layanan perubahan Perseroan Terbatas sebagaimana tersebut di atas, sehingga dalam melaksanakan KSWP disarankan Notaris tidak membuat akta terlebih dahulu sebelum mendapat keterangan bahwa status wajib pajak adalah valid, hal ini untuk menghindari terjadinya akta kadaluwarsa.



PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

- Pembubaran PT terjadi :
 - Berdasarkan keputusan RUPS.
 - Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir.
 - Berdasarkan penetapan pengadilan.
 - Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit PT tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.
 - Karena harta pailit PT yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
 - Karena dicabutnya izin usaha PT sehingga mewajibkan PT peraturan perundang-undangan.
- Dasar Hukum:
 - Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas



PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

- Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan :
- wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan
- Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.

Dasar Hukum:

- Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- [1] Pasal 142 ayat (2)



PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan:

- kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan
- pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.

Pemberitahuan kepada kreditor dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

- pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya;
- nama dan alamat likuidator;
- tata cara pengajuan tagihan; dan
- jangka waktu pengajuan tagihan

Dasar Hukum:

- Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
 - [1] Pasal 147 ayat (1)
 - [2] Pasal 147 ayat (2)



PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

- Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:
 - a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan;
 - b. pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;
 - c. pembayaran kepada para kreditor;
 - d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
 - e. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.
- Kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam) puluh hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- Dasar Hukum:
 - Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
 - [1] Pasal 149 ayat (1)
 - [2] Pasal 149 ayat (3)



PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

- 1) Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.
- 2) Kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.
- 3) Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya.
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi kurator yang pertanggungjawabannya telah diterima oleh hakim pengawas.
- 5) Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan dan menghapus nama Perseroan dari daftar Perseroan, setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipenuhi.
- 6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku juga bagi berakhirnya status badan hukum Perseroan karena Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan.
- 7) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator atau kurator diterima oleh RUPS, pengadilan atau hakim pengawas.
- 8) Menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

- Dasar Hukum:
- Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- [1] Pasal 152 UUPT



BENEFICIAL OWNERSHIP

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi



PENGUMUMAN KEWAJIBAN PENGISIAN DATA PEMILIK MANFAAT K O R P O R A S I



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



PENGUMUMAN

KEWAJIBAN PENGISIAN DATA PEMILIK MANFAAT KORPORASI

Dalam rangka pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPP), telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik dari Korporasi dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilik Manfaat dari Korporasi ("**Peraturan Pemilik Manfaat**").

Sebagai wujud kepatuhan atas peraturan pemilik Manfaat tersebut, maka Korporasi, baik secara mandiri maupun melalui Notaris, wajib menyampaikan informasi terkait Pemilik Manfaat dari Korporasinya. Apabila Korporasi tidak menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud, maka Korporasi tidak dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya pada suatu proses di AHU Online.

Pengumuman ini mulai berlaku terhitung 14 (empat belas) hari sejak diumumkan.
Demikian agar menjadi perhatian.

Jakarta, 30 Januari 2020

TTD

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



@ditjen_ahu



Humas Ditjen AHU



@ahu_kemenkumham



@ditjenahu

www.ahu.go.id

Pasal 18 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

**PENDIRI ATAU
PENGURUS KORPORASI**

NOTARIS

**PIHAK LAIN YANG DIBERI KUASA OLEH PENDIRI ATAU
PENGURUS KORPORASI UNTUK MENYAMPAIKAN
INFORMASI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI**

SIAPA YANG MENYAMPAIKAN INFORMASI PEMILIK MANFAAT?



WAKTU PENYAMPAIAN INFORMASI



Penyampaian informasi pemilik manfaat dari korporasi pada saat PERMOHONAN PENDIRIAN, PENDAFTARAN DAN/ATAU PENGESAHAN korporasi.

Penyampaian informasi pemilik manfaat dari korporasi PADA SAAT KORPORASI MENJALANKAN USAHA ATAU KEGIATANNYA.

Penyampaian PENGKINIAN informasi pemilik manfaat dari korporasi.

Pasal 19-21 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

JUMLAH PERSEROAN TERBATAS

Per 11 September 2023

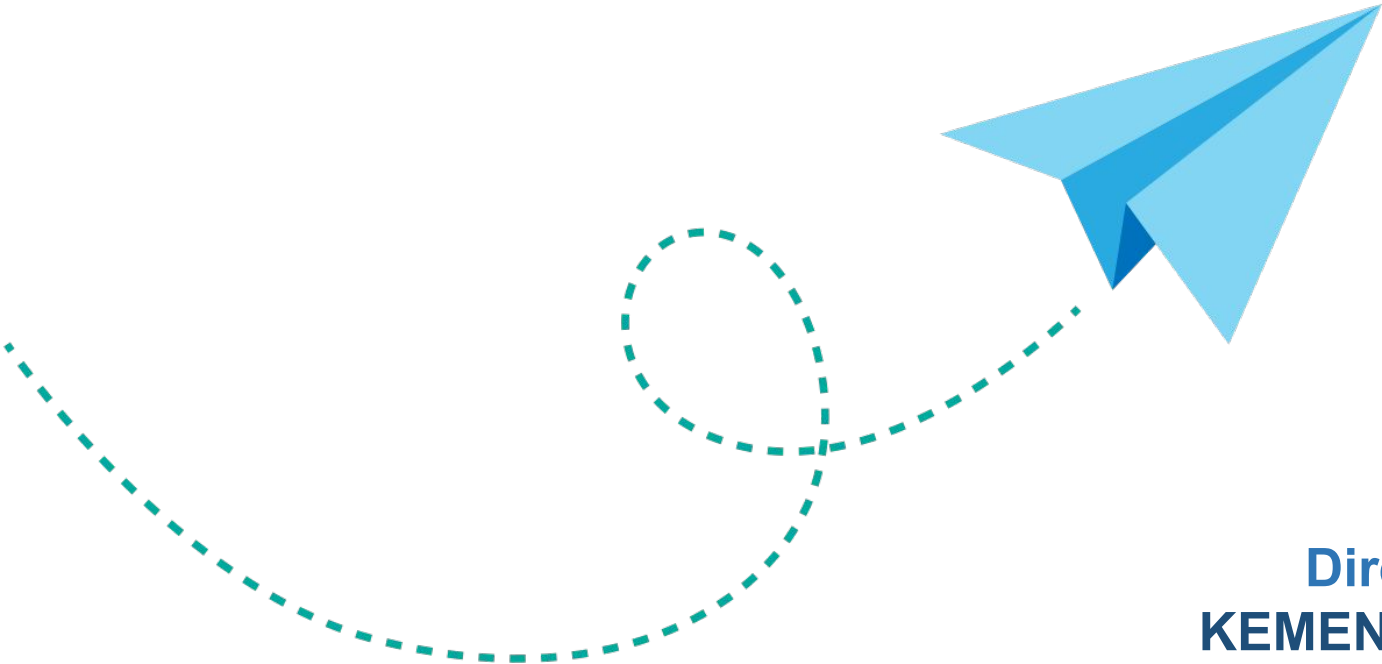


SELURUH INDONESIA

Total Perseroan Terbatas yang tercatat di AHU sebanyak
1.265.673

PROVINSI DKI JAKARTA

Jumlahnya Sebanyak **484.370**



Terima kasih



@ditjen_ahu



Humas Ditjen AHU



@ahu_kemenkumham



@ditjenahu

**Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**